

0001347-92.2012.8.26.0052

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Simples

Magistrado: Michelle Porto de Medeiros Cunha Carreiro

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal - Juri

Vara: 5ª Vara do Júri

Data de Disponibilização: 08/04/2022

... do v. acórdão:

"Habeas corpus. Penal. Tráfico de entorpecentes. Crime praticado durante a vigência da Lei nº 11.464/07. Pena inferior a 8 anos de reclusão. Obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado. Declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90. Ofensa à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Criminal

5ª Vara do Júri

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo-SP

CEP 01133-020, telefone: 2127-9532, e-mail: sp5juri@tjsp.jus.br

0001347-92.2012.8.26.0052 - Página

SENTENÇA

Processo nº:

0001347-92.2012.8.26.0052

Controle nº:

2012/000214

Réu:

Francisco Janier da Silva

FRANCISCO JANIER DA SILVA foi pronunciado como incurso no crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal.

Nessa data, em Sessão Solene do Quinto Tribunal do Júri dessa comarca, reuniu-se o Egrégio Conselho de Sentença, que deliberou em votação condenar o réu pela prática do crime, com o reconhecimento da qualificadora do motivo fútil e o afastamento daquela do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Atenta à soberania das decisões dos senhores jurados, passo à dosimetria da pena.

O réu era primário à época dos fatos. Assim, como medida que melhor se aplica à efetiva repressão e prevenção do delito, considero suficiente, nos termos do art. 59, do Código Penal, a fixação da pena base em seu mínimo legal, ou seja, em 12 (doze) anos de reclusão.

O reconhecimento da forma tentada do delito impõe uma diminuição da reprimenda, o que faço de ½ (metade). Para tal redução considero, no caso concreto, o iter criminis percorrido, bem como a natureza das lesões sofridas pela vítima (atestadas como graves pelo laudo indireto de exame de corpo de delito de fls. 115/118). A pena resulta, portanto, em 06 (seis) anos de reclusão.

Não existem outras circunstâncias ou causas de diminuição ou de aumento de pena incidentes ao caso, razão pela qual torno definitiva a pena aplicada.

O regime de cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do que prevê o art. 33, §2º, b, do Código Penal, uma vez que não há fundamento que justifique a imposição de regime mais gravoso.

Anote-se quanto a esse ponto que, a despeito de a redação do §1º do art. 2º da Lei 8.072/90, alterado pela Lei 11.462/07, prever a imposição de regime inicial fechado a todo e qualquer crime hediondo e equiparado, o plenário do Supremo Tribunal

Federal, em controle incidental, declarou a inconstitucionalidade da referida norma, por violação ao princípio constitucional da individualização da pena. Faço transcrever a ementa do v. acórdão:

“Habeas corpus. Penal. Tráfico de entorpecentes. Crime praticado durante a vigência da Lei nº 11.464/07. Pena inferior a 8 anos de reclusão. Obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado. Declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90. Ofensa à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da CF/88). Fundamentação necessária (CP, art. 33, § 3º, c/c o art. 59). Possibilidade de fixação, no caso em exame, do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade. Ordem concedida. 1. Verifica-se que o delito foi praticado em 10/10/09, já na vigência da Lei nº 11.464/07, a qual instituiu a obrigatoriedade da imposição do regime inicialmente fechado aos crimes hediondos e assemelhados. 2. Se a Constituição Federal menciona que a lei regulará a individualização da pena, é natural que ela exista. Do mesmo modo, os critérios para a fixação do regime prisional inicial devem-se harmonizar com as garantias constitucionais, sendo necessário exigir-se sempre a fundamentação do regime imposto, ainda que se trate de crime hediondo ou equiparado. 3. Na situação em análise, em que o paciente, condenado a cumprir pena de seis (6) anos de reclusão, ostenta circunstâncias subjetivas favoráveis, o regime prisional, à luz do art. 33, § 2º, alínea b, deve ser o semiaberto. 4. Tais circunstâncias não elidem a possibilidade de o magistrado, em eventual apreciação das condições subjetivas desfavoráveis, vir a estabelecer regime prisional mais severo, desde que o faça em razão de elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do § 3º do art. 33, c/c o art. 59, do Código Penal. 5. Ordem concedida tão somente para remover o óbice constante do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, o qual determina que “[a] pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado”. Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado.” (STF - HC 111.840/ES - rel. Min. Dias Toffoli - j. 27.06.2012) (grifos nossos)

Se não bastasse, referido posicionamento foi ainda recentemente ratificado em sede de recurso extraordinário ao qual foi reconhecida repercussão geral (tema 972): “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, § 1º, da LEI 8.072/1990. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal. 2. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. No mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencidos os Ministros Alexandre de Moraes e Marco Aurélio. Não se manifestaram os Ministros Ricardo Lewandowski e Cármen Lúcia.” (STF - ARE 1.052.700/MG - rel. Min. Edson Fachin - j. 02.11.2017 - DJE 01.02.2018) (grifos nossos)

Por isso, julgo parcialmente procedente o pedido acusatório de modo a condenar FRANCISCO JANIER DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no crime previsto no art. 121, §2º, II, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Dado o fato de que o réu respondeu ao processo em liberdade, bem como à vista do regime de pena imposto, deixo de decretar sua prisão e concedo a ele o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade.

Após o trânsito em julgado dessa sentença:

lance-se o nome do réu no rol dos culpados e oficie-se ao IIRGD (Instituto de Identificação do Estado) e ao TRE (Tribunal Regional Eleitoral) para os fins do

art. 15, III, da Constituição Federal.
expeça-se mandado de prisão em desfavor do réu no regime imposto.

Dou essa sentença por publicada neste Plenário do Quinto Tribunal do Júri de São Paulo, saindo os presentes cientes e intimados.
Registre-se e cumpra-se.

Int.

Ciência ao Ministério Público.

São Paulo, 07 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA